



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96

Del
19/07/2024

OGGETTO: : Ricorso elettorale proposto davanti al TAR Calabria – Catanzaro. Atto di indirizzo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **19** Del mese di **Luglio**

Alle ore **12.51** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTI	Gerardo	Assessore	SI**
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

***Premesso** che la sig.ra avv. Anna Maria Mungo, in qualità di cittadina elettrici del Comune di Squillace, nonché candidata sindaco della lista "Progetto Squillace", alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco del Comune di Squillace del 8 e 9 giugno 2024, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pullano, ha proposto ricorso elettorale davanti al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria – Catanzaro, contro il Comune di Squillace, il Ministero dell'Interno, l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni e nei confronti del sig. Zofrea Vincenzo, candidato alla carica di Sindaco e dei signori: Cristofaro Tommaso, Bertolotti Gerardo, Facciolo Domenico, Panaia Claudio, Caristo Francesca, Mellace Natascia, Lioi Daniela, Vallone Luigi (della lista n. 2 "Siamo Squillace"), Occhionorelli Luca (della lista n. 1 "Progetto Squillace"), Carabetta Stefano e Muccari Pasquale (della lista n. 3 "CivitaSquillace"), per l'annullamento del verbale del 10.06.2024 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, nonché dei verbali delle operazioni elettorali relative alle Sezioni n. 1, 2 e 4, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale e per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024, con conseguente rinnovo delle stesse, ovvero in via graduata, del risultato delle elezioni, con conseguenziale rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle Sezioni 1,2 e 4, per le quali il risultato elettorale risulta illegittimo, con conseguenziale statuizione;*

***Ritenuto** che il Comune di Squillace debba costituirsi nel predetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;*

***Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

***Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio introdotto davanti al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria –

- Catanzaro, a seguito di ricorso elettorale proposto da Anna Maria Mungo, per il tramite di un professionista;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
 - 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 96

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

